

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2715/2530

อัยการ ตราด
นาย โสภณ ศิลาอาสน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 มาตรา 20, มาตรา 20 ทวิ

ความผิดฐานใช้วัตถุระเบิดทำการจับปลากับความผิดฐานมีปลาที่ได้จากการใช้วัตถุระเบิดไว้ในครอบครองเพื่อการค้ากฎหมายบัญญัติไว้ต่างมาตรากันการกระทำของจำเลยแยกออกได้เป็นสองตอนต่างกรรมต่างวาระกัน แม้จะเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน ก็ถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันมีสัตว์น้ำที่ได้จากการใช้วัตถุระเบิดในความครอบครองเพื่อการค้าจำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยฎีกาว่าความผิดทั้งสองฐานนี้ เป็นความผิดแต่เพียงกระหนเดียว

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดฐานใช้วัตถุระเบิดทำการจับปลาและความผิดฐานมีปลาที่ได้จากการใช้วัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าตามที่โจทก์ฟ้องนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้ต่างมาตรากัน การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวแยกการกระทำออกได้เป็นสองตอน ต่างกรรมต่าง

วาระกัน แม้จะเป็นการกระทำต่อเนื่องกันก็ตาม ก็ต้องถือว่าการกระทำผิดของจำเลย ทั้งสามดังกล่าวเป็นการกระทำผิดสองกรรมปัญหาเช่นนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วใน คำพิพากษาฎีกาที่ 206/2528 พนักงานอัยการจังหวัดตราด โจทก์ นายสมคิด สุขสม มะกับพวกจำเลย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ ที่ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เพียงแต่อาศัยมาในเรือหรืออย่างดีก็เป็นเพียง ลูกเรือของจำเลยที่ 1 ไม่ควรมีความผิดฐานใช้วัตถุระเบิดจับปลาและฐานมีปลาที่ได้ จากการใช้วัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอลงโทษ จำเลยทั้งสามในข้อหาดังกล่าวและข้อหาใช้วัตถุระเบิดบรรจุขวดไว้ในความครอบ กรอง ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นรับฎีกาดังกล่าวมาจึงไม่ชอบศาล ฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ